

1008360-91.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: SILVANA CRISTINA BONIFACIO SOUZA

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... de automóveis de estacionamentos ou de furto de objetos em guarda-volumes, pois o estabelecimento não tem dever de guarda sobre os bens que estão em poder dos consumidores.

Assim, a simples subtração de bem, ou mesmo o roubo, nas dependências do estabelecimento comercial da ré, por si só, não basta para gerar o dever de indenizar.

Com efeito, fundado no Código de Defesa do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Gonçalves Ledo, 550, Assis-SP - cep 19814-260

SENTENÇA

Processo nº:

1008360-91.2022.8.26.0047

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Romildo Victor da Silva

Requerido:

Rede Dom Pedro de Postos Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SILVANA CRISTINA BONIFACIO SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por dano material e dano moral, ajuizada por ROMILDO VICTOR DA SILVA em face de REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

Sustenta o autor ser motorista carreteiro e que em 17.12.2020, por volta das 21h20min, estacionou seu caminhão no estacionamento externo da requerida, tendo, após efetuar gastos no estabelecimento réu com manutenção do caminhão e alimentação, permanecido em seu veículo para descansar. Alega que, então, surgiram dois indivíduos portando arma de fogo e anunciaram o roubo, tendo lhe subtraído um telefone celular, dois chips de celular e a sua bolsa contendo várias roupas e dois óculos.

Nessa senda, alega que o estacionamento em que se encontrava é destinado ao uso dos clientes da ré, que deveria proporcionar segurança adequada, atribuindo a esta a culpa pelo ocorrido.

Por tais fatos, pugna seja a ré condenada a indenizar-lhe pelo prejuízo material

suportado, bem como pelo dano moral que alega ter sofrido.

A requerida fora declarada revel à fl. 48, não obstante apresentou defesa nos autos sustentando a inexistência de responsabilidade pelos danos suportados pelo autor, na medida em que o local em que estacionado a parte pode ser utilizado por qualquer pessoa, independente do consumo na ré, alegando não existir dever de guarda ou vigilância no local. Outrossim, sustenta que o fato constitui caso fortuito externo, o que excluiria sua responsabilidade. No mais, impugna a pretensão indenizatória, postulando pela improcedência da ação.

Conforme fl. 48, decretada a revelia da ré, em princípio, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei nº 9.099/95).

Cabe ao julgador decidir sobre a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não prevalecendo aquela em relação à convicção do juiz, desde que motivada. Não estando convencido da veracidade dos fatos, pode o juiz determinar providências na busca da verdade. No entanto, esta iniciativa não substitui a iniciativa probatória das partes, e, assim, se as provas forem insuficientes, mesmo diante da decretação da revelia, o juiz pode julgar a ação improcedente.

De tal modo, embora a revelia induza a presunção dos fatos alegados pelo requerente, a questão por ele aventada também é de direito, o que deve ser analisado.

Dos autos, resta incontroversa a ocorrência do roubo, posto que as partes não controvertem a respeito de tal fato.

A questão cinge-se, portanto, quanto à responsabilidade do estabelecimento comercial por roubo ocorrido em seu estacionamento.

A respeito, tenho, contudo, que o fato configura causa excludente de responsabilidade, conforme se passará a analisar.

No caso em tela, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Este diploma legal, instituído para atender o disposto pelo artigo 5º, inciso XXXII, da C.F., tem por objetivo o equilíbrio das relações de consumo e assegura os direitos do consumidor, garantindo-lhe indenização por danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, independentemente da existência de culpa, na forma do seu artigo 14.

Assim, a matéria diz respeito à responsabilidade civil objetiva, sendo certo que cumpriria à ré comprovar a configuração de uma das excludentes previstas no parágrafo terceiro, do artigo 14, quais sejam, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Confira-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro” (grifei).

Com efeito, a situação descrita nos autos configura fato imputável exclusivamente a terceiro, estranho à atividade desenvolvida pela requerida, caracterizado como caso fortuito externo, previsto no §3º, inciso II, parte final, do dispositivo legal citado.

Trata-se, pois, de causa excludente, cuja finalidade é afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, em razão do rompimento do nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado.

A responsabilidade objetiva, prevista no art. 14, caput, do CDC, é excluída no caso de rompimento do nexo causal, ou seja, com a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Destarte, não é possível se exigir que o estabelecimento responda pelos pertences pessoais que estão na posse de seus clientes, mesmo porque isto se desvia da atividade comercial por ela desenvolvida. No caso é inaplicável o artigo 14, § 1º, do CDC, porque a absoluta segurança não pode ser esperada pelo consumidor.

Importante ressaltar que o caso dos autos não pode ser confundido com aqueles de subtração de automóveis de estacionamentos ou de furto de objetos em guarda-

volumes, pois o estabelecimento não tem dever de guarda sobre os bens que estão em poder dos consumidores.

Assim, a simples subtração de bem, ou mesmo o roubo, nas dependências do estabelecimento comercial da ré, por si só, não basta para gerar o dever de indenizar.

Com efeito, fundado no Código de Defesa do Consumidor, não se olvida a responsabilidade civil das empresas por fatos ocorridos em seus estacionamentos, entendimento esse consolidado pela Súmula nº 130 do Superior Tribunal de Justiça: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".

Tal posicionamento, contudo, foi ajustado para aferição das circunstâncias do caso apresentado individualmente com o julgamento dos Recursos Especiais nº 1606360/SC e 1426598/PR, publicados no DJe 30/10/2017, ambos da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, consoante se infere de precedente da relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (Agravos em Recurso Especial nº 1.603.062/SP), a saber:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. 2. RESPONSABILIDADE DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS POR DANOS OU SUBTRAÇÕES DE VEÍCULOS EM SEUS ESTACIONAMENTOS DEVE SER AFERIDA CASUISTICAMENTE, CABENDO AO JULGADOR INVESTIGAR SE O CONJUNTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO ESTABELECIMENTO E DE SEU ESTACIONAMENTO SÃO APTAS A GERAR, NO CONSUMIDOR MÉDIO, RAZOÁVEL EXPECTATIVA DE SEGURANÇA. QUADRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS. 3. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PROVIDO".

No caso, tenho que dos autos restou bem demonstrado que o estacionamento da ré é gratuito sem que haja controle de ingresso e saída. Situa-se em espaço reservado defronte ao estabelecimento, sem muro divisório, com amplo acesso e sem controle de fluxo, vale dizer, sem qualquer restrição de acesso.

Tais circunstâncias afastam a demonstração do nexo causal para justificar a responsabilidade da ré com base no Direito Consumerista. Nesse sentido, tem o C. Superior Tribunal de Justiça entendido que não há responsabilidade sequer por roubo quando ocorrido em locais cujo acesso não é controlado ou monitorado:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ATACADISTA. ESTACIONAMENTO EXTERNO. GRATUITO. ÁREA PÚBLICA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. FORTUITO EXTERNO. SÚMULA Nº 130/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. 1. A controvérsia a ser dirimida no recurso especial reside em definir se há responsabilidade civil da empresa atacadista decorrente

do roubo de veículo de seu cliente, com emprego de arma de fogo, em estacionamento gratuito, localizado em área pública externa ao estabelecimento comercial. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a empresa não possui responsabilidade pelo furto de veículo ocorrido

em estacionamento público e externo ao seu estabelecimento comercial, tendo em vista que a utilização do local não é restrita aos seus consumidores. 3. Acórdão recorrido que, entendendo aplicável à hipótese a inteligência da Súmula nº 130/STJ, concluiu pela procedência parcial do pedido autoral, condenando a requerida a reparar a vítima do crime de roubo pelo prejuízo material por ela suportado. 4. A

teor do que dispõe a Súmula nº 130/STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos no seu estacionamento. 5. Em casos de roubo, a jurisprudência desta Corte tem admitido a interpretação extensiva da Súmula nº 130/STJ para entender configurado o dever de indenizar de

estabelecimentos comerciais quando o crime for praticado no estacionamento de empresas destinadas à exploração econômica direta da referida atividade (hipótese em que configurado fortuito interno) ou quando esta for explorada de forma indireta por grandes shopping centers ou redes de hipermercados (hipótese em que o dever de reparar resulta da frustração de legítima expectativa de segurança do consumidor). 6. No caso, a prática do crime de roubo, com emprego inclusive de arma de fogo, de

cliente de atacadista, ocorrido em estacionamento gratuito, localizado em área pública em frente ao estabelecimento comercial, constitui verdadeira hipótese de caso fortuito (ou motivo de força maior) que afasta da empresa o dever de indenizar o prejuízo suportado por seu cliente (art. 393 do Código Civil). 7. Recurso

especial provido" (REsp nº 1.642.397/DF, Terceira Turma, rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 20.03.2018, DJe 23.03.2018) – grifei.

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROUBO DE MOTOCICLETA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ÁREA EXTERNA DE LANCHONETE. ESTACIONAMENTO GRATUITO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. FORTUITO EXTERNO. SÚMULA Nº 130/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. 1. Ação indenizatória promovida por cliente, vítima do roubo de sua motocicleta no estacionamento externo e gratuito oferecido por lanchonete. 2. Acórdão recorrido que, entendendo aplicável à hipótese a inteligência da Súmula nº 130/STJ, concluiu pela procedência parcial do pedido autoral, condenando a requerida a reparar a vítima do crime de roubo pelo prejuízo material por ela suportado. 3. A teor do que dispõe a Súmula nº 130/STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos no seu estacionamento. 4. Em casos de roubo, a jurisprudência desta Corte tem admitido a interpretação extensiva da Súmula nº 130/STJ para entender configurado o dever de indenizar de estabelecimentos comerciais quando o crime for praticado no estacionamento de empresas destinadas à exploração econômica direta da referida atividade (hipótese em que configurado fortuito interno) ou quando esta for explorada de forma indireta por grandes shopping centers ou redes de hipermercados (hipótese em que o dever de reparar resulta da frustração de legítima expectativa de segurança do consumidor). 5. No caso, a prática do crime de roubo, com emprego inclusive de arma de fogo, de cliente de lanchonete fast-food, ocorrido no estacionamento externo e gratuito por ela oferecido, constitui verdadeira hipótese de caso fortuito (ou motivo de força maior) que afasta do estabelecimento comercial proprietário da mencionada área o dever de indenizar (art. 393 do Código Civil). 6. Recurso especial provido" (REsp 1.431.606/SP, Terceira Turma, rel. p. Acórdão. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 15.08.2017, DJe 13.10.2017) – grifei. Assim, fica afastada a responsabilidade civil da ré no caso, tendo em vista que a mera existência de vagas em frente ou ao lado de seu estabelecimento comercial não é suficiente para inspirar nos consumidores a sensação de que o seu veículo estará seguro naquele local ou de que o estabelecimento é responsável pela guarda do bem. De fato, as fotografias anexadas pelo próprio autor revelam que o espaço pode ser acessado por qualquer pessoa que passe pela via, onde não há cancela ou vigia, e ficou incontroverso, como já afirmado, que as vagas são disponibilizadas de forma gratuita.

Assim, o dano, desencadeado por terceiros em ação criminosa e violenta, configurou hipótese de força maior prevista no art. 393 do Código Civil, descabendo, dessa forma, responsabilizar o réu, que, naquele momento do evento, não prestava qualquer tipo de serviço ao autor (art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90), ou mesmo teve meios para evitar a consumação.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROUBO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DO POSTO DE GASOLINA. CIRCUNSTÂNCIAS DO LUGAR QUE NÃO GERAM PARA O CONSUMIDOR RAZOÁVEL EXPECTATIVA DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE VAGAS NO ESTACIONAMENTO QUE, EMBORA CONFIGUREM COMODIDADE, NÃO CONSTITUEM MECANISMO DE ATRAÇÃO DE CLIENTELA NO CASO EM JULGAMENTO. INEXISTE QUALQUER CONTROLE AO ACESSO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), SEGUNDO SEUS PRECEDENTES POSTERIORES DE QUE EM HIPÓTESES PARELHAS A TAIS CIRCUNSTÂNCIAS NÃO HÁ RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.- Se outrora vigorava a responsabilidade das empresas por fatos ocorridos em seus estacionamentos, entendimento esse consolidado pela Súmula nº 130 do Superior Tribunal de Justiça, a qual diz: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento", tal posicionamento, contudo, foi alterado com o julgamento dos Recursos Especiais nº 1606360/SC e 1426598/PR, publicados no DJe 30/10/2017, ambos da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, consoante se infere de precedente da relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze (Agravo em Recurso Especial nº 1.603.062/SP. 2.- O dano desencadeado por terceiros em ação criminosa e violenta configurou hipótese de força maior prevista no art. 393 do Código Civil, ademais com causalidade própria (grave ameaça expondo a vítima a risco de morte),

descabendo, dessa forma, responsabilizar o réu, que naquele momento do evento não prestava qualquer tipo de serviço à autora (art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90). CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DESCABIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO IMPROVIDO. A autora manejou defesa prevista em lei, sem que tal atuação tem excedido os limites legais a justificar tal apenamento" (TJ-SP - AC: 1006812-35.2019.8.26.0597, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 15/12/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2020).

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. - ROUBO DE VEÍCULO À MÃO ARMADA EM ESTACIONAMENTO DE LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. VÍTIMA QUE PRETENDIA UTILIZAR O ESTACIONAMENTO DA RÉ PARA SE DIRIGIR AO POSTO DO INSS. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. - ESTACIONAMENTO SEM COBRANÇA DIRETA, DE LIVRE ACESSO, SEM CANCELAS OU ENTREGA DE TICKETS. CONDIÇÕES EM QUE O ROUBO CONFIGURA HIPÓTESE DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. possibilidade de fixação NA SENTENÇA em PERCENTUAL SUPERIOR A 10%. ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DO ART. 85, CPC. REDUÇÃO PARA 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO" (TJ-PR - APL: 0031663-84.2016.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 11/11/2019, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2019).

"SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA. ROUBO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E USO DE ARMA DE FOGO, EM ESTACIONAMENTO DE DROGARIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 130 DO E. STJ. HIPÓTESE EM QUE O LOCAL DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DOS CLIENTES É EXTERNO, PEQUENO, PÚBLICO, SEM MUROS OU CANCELA E SEM CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS, PODENDO SER UTILIZADO, EVENTUALMENTE, ATÉ POR QUEM NÃO SE UTILIZE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA NOS PRECEDENTES DO E. STJ COLACIONADOS, POSTO NÃO SE VISLUMBRAR A OCORRÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL EXPECTATIVA DE SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso de apelação provido" (TJ-SP - APL: 1002280-10.2017.8.26.0008, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 11/12/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2018).

"ROUBO EM ESTACIONAMENTO DE POSTO DE GASOLINA. DANO MATERIAL E MORAL. Improcedência. Manutenção. Inexistência de prova quanto ao alegado depósito do bem. Posto que sequer desenvolve outras atividades comerciais, como restaurante, lanchonete ou loja de conveniência. Local, ademais, em que estacionado o caminhão, que não era de propriedade da requerida - Não provimento" (TJ-SP - APL: 3001184-34.2013.8.26.0664, Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 30/04/2015, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2015).

Logo, caracterizado na hipótese fortuito externo, porquanto roubo, resta configurada a excludente de responsabilidade.

Descabida, portanto, a pretensão indenizatória, seja material, seja moral.

Ante o exposto,

Julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Consigne-se que em caso de recurso da presente decisão, havendo pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária, deverá a parte recorrente apresentar nos autos, juntamente com a petição do recurso, os seguintes documentos, devidamente atualizados: 1) certidão do Cartório de Registro de Imóveis, 2) certidão da Ciretran, 3) comprovante de rendimentos ou de benefício, se aposentado(a) e 4) declaração de Imposto de Renda com recibo, ou declaração de isenção, de próprio punho, para análise do pedido referido.

Consigne-se, ainda, que não apresentando os documentos na integralidade, mesmo quando assistido por advogado(a) do Convênio Defensoria/OAB, nem recolhido o preparo no prazo legal (Lei 9.099/95), será julgado deserto, de plano, o recurso. Advirta-se a parte que em caso de recolhimento do valor do preparo que o cálculo deste deve ser realizado sempre sobre o valor atualizado da causa, utilizando-se planilha específica, nos termos do COMUNICADO CG nº 136/2020 (Processo 2020/6183), e fundamentado no artigo 1º da Lei nº 6.899, de 08.04.1981 (Art 1º - A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios).

Ressalte-se que além de ser devida a atualização do valor da causa no cálculo do

preparo, os Enunciados 80 e 168 do FONAJE estabelecem que não se aplica o CPC aos Juizados Especiais, nesse mister, sendo que a própria Lei 9.099/95, que em seu art. 42, § 1º, expressamente dispõe: "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição (do recurso), sob pena de deserção".

Indevidas custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

Transitada em julgado, archive-se o feito com as anotações e cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Assis, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA